

1500622-89.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... confessou integralmente a autoria do tráfico. De fato estava com as drogas apreendidas pelos guardas civis.

Ora, a confissão do réu, o depoimento apresentado pelos guardas, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico.

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500622-89.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500622-89.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164817/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 25616050 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2164817 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO GATTI INTREBARTOLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a THIAGO GATTI

INTREBARTOLI, (com qualificação à fl. 22) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 17/11/2014, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 18 de junho de 2022, por volta de 23h00min, no

estabelecimento comercial situado na Rua São Marcos, nº 107, Vila Dainese, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, THIAGO GATTI INTREBARTOLI, qualificado a fls. 19, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 45 porções de cocaína, pesando aproximadamente 32 gramas, e 29 invólucros contendo maconha, bem como guardava, em sua residência, localizada na Rua Aluisio de Azevedo, nº 110, outras 07 porções de maconha, as quais, somadas às demais porções da mesma droga, pesaram cerca de 54 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e autos de constatação de fls. 13/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 52/53); 2) o recebimento da denúncia (fls. 120/121) em 21/07/2022; 3) a defesa (fls. 113/116); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/11). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de THIAGO GATTI INTREBARTOLI nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 4/5) foi convertida em preventiva (fls. 88/89).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 12/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 16/19); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 83/85).

2.2. Da autoria.

A autoria de THIAGO GATTI INTREBARTOLI também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/10), ao auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), aos laudos periciais (fls. 83/85) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "guardas municipais receberam delação noticiando o funcionamento irregular de um bar na rua São Marcos, nº 107, onde também era exercido o comércio ilícito de drogas. Assim, dirigiram-se ao endereço indicado e, ali estando, foram recebidos por THIAGO. Submetido a busca pessoal, no bolso de sua calça foram encontradas 45 porções de cocaína e 08 porções de maconha, além da importância de R\$219,00. Ainda, na blusa de THIAGO, que se encontrava pendurada em uma cadeira, foram apreendidas outras 21 porções de maconha. Questionado, o denunciado admitiu informalmente o tráfico de drogas e informou que guardava mais entorpecente em sua residência. Assim, em vistoria domiciliar, com a autorização da genitora de THIAGO, foram encontradas, sobre a escrivaninha do dormitório do denunciado, outras 07 porções de maconha, seguindo se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, a testemunha Alberto Firmino dos Santos, guarda civil, nas oportunidades em que foi ouvido, relatou que: "é guarda civil e tinha informações de que num bar, na rua São Marcos nº 107 além de funcionar sem alvara, ocorria comercialização de entorpecente; que em companhia do GM Bueno deslocaram até referido estabelecimento onde lá foram recebidos por Thiago Gatte Intrebartoli.

que ao procederem revista em Thiago lograram em localizar no bolso de sua calça de moleton 45 porções de cocaína, 8 porções de maconha e R\$ 219,00 reais em dinheiro; que na blusa de thiago que estava pendurada em uma cadeira, foi localizado no bolso mais 21 porções de maconha; que indagado thiago, este confessou que a droga é de sua propriedade e que estava comercializando há um mês; que indagado se existia mais entorpecente em sua residência, este informou que sim; que então se deslocaram até sua residência, na rua Aluísio de Azevedo nº 110, fundos, em companhia de sua genitora a Sra Solange a qual encontrava-se no bar no momento da abordagem e com sua autorização adentraram ao imóvel e em revista ao dormitório de thiago lograram em localizar mais 7 porções de maconha, as quais estavam em cima de uma escrivaninha do dormitório de thiago; que diante dos fatos thiago foi conduzido a delegacia onde a autoridade deliberou em autua-lo por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06; preso recolhido a cadeia no aguardo de custódia."

A testemunha Wesley Bueno da Silva, guarda civil, nas oportunidades em que foi ouvido, relatou que: "é guarda civil e hoje encontrava-se de serviço com o Gm Firmino quando foram até um bar na rua São Marcos nº 107 para averiguar a denúncia de tráfico de drogas e de funcionamento do bar sem alvará; que no estabelecimento foram recebidos por thiago Gatti Intrebartoli. que ao procederem revista em thiago lograram em localizar no bolso de sua calça de moleton 45 porções de cocaína, 8 porções de maconha e R\$ 219,00 reais em dinheiro; que na blusa de thiago que estava pendurada em uma cadeira, foi localizado no bolso mais 21 porções de maconha; que indagado thiago, este confessou que a droga é de sua propriedade e que estava comercializando há um mês; que indagado se existia mais entorpecente em sua residência, este informou que sim; que então se deslocaram até sua residência, na rua Aluísio de Azevedo nº 110, fundos, em companhia de sua genitora a Sra Solange, a qual encontrava-se no bar no momento da abordagem e com sua autorização adentraram ao imóvel e em revista ao dormitório de thiago lograram em localizar mais 7 porções de maconha, as quais estavam em cima de uma escrivaninha do dormitório de thiago; que diante dos fatos thiago foi conduzido a delegacia onde a autoridade deliberou em autua-lo por infração".

Por sua vez, o acusado THIAGO GATTI INTREBARTOLI, solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo confessou integralmente a autoria do tráfico. De fato estava com as drogas apreendidas pelos guardas civis.

Ora, a confissão do réu, o depoimento apresentado pelos guardas, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico.

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENÓ GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 45 porções de cocaína, 36 invólucros contendo maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para THIAGO GATTI INTREBARTOLI.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item “i”), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presente circunstância atenuante da confissão.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, retorno a pena ao patamar mínimo.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deve ocorrer em seu grau máximo.

Considerando-se a primariedade do réu, de um lado, e a variedade de droga com ele apreendida, de outro, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressaltada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à minguia de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra THIAGO GATTI INTREBARTOLI (com qualificação à fl. 22), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a instituição a ser designada pelo juízo da execução;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em razão da pena e do regime mais brando fixados, não há razão para manutenção da custódia cautelar do réu. Portanto, REVOGO a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);b)

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art.105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ;

Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, o qual decreto o perdimento

Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA